

طلب إصدار خطاب ضمان Application For A Letter Of Guarantee



December 2019
O.WHP.FLG001.00



طلب إصدار خطاب ضمان
Application For A Letter Of Guarantee (L/G)

Please issue under our full responsibility a letter of guarantee as marked (✓) and according to the following information:

نرجو أن تصدروا تحت مسؤوليتنا الكاملة خطاب ضمان المؤشر عليه بعلامة (✓) وطبقاً للبيانات التالية:

دفعه مقدمة
* DOWN PAYMENT ☐

نهائى
PERFORMANCE ☐

إبتدائى
BID BOND ☐

For Down Payment L/G

☐ L/G to be operative upon issuance.

☐ L/G to be operative upon receipt of our advice of receiving its full value.

* In case the request is to issue a Down Payment LG operative, we undertake to provide you with a confirmation of collecting the amount of the advance payment check and crediting our account held with you with the LG amount within 75 days of the advance payment LG issuance date /Or in accordance to the period specified in the approved credit facilities concerning facilities granted to us. In case we fail to provide you with the required confirmation during the specified period, CIB have the right to debit our account(s) held with you with the amount of the down payment to be fully secured without any objection from our part. We confirm bearing the responsibility and all the consequences and risks that may arise in result of your issuance of the required down payment LG operative and without any liability or engagement on the bank in this regard.

في حالة خطاب الضمان الدفعة المقدمة

☐ يصدر الضمان ساري المفعول من تاريخ إصداره.

☐ لا يعتبر الضمان سارياً إلا بعد إخطاركم بإستلامنا لقيمته.

وفي حالة أن هذا الطلب خاص بإصدار خطاب ضمان دفعة مقدمة ساري المفعول، فإننا نتعهد بموافاتكم بما يفيد تحصيل قيمة شيك الدفعة المقدمة وإضافة قيمته إلى حسابنا الجاري طرفكم وذلك في خلال ٧٥ يوم من تاريخ إصداره / أو طبقاً للمدة المحددة بالموافقة الائتمانية الخاصة بالتسهيل الممنوح لنا. هذا وفي حالة عدم موافاتكم بما يفيد ذلك في خلال المدة المذكورة سالفاً، فإننا نصرح لسيادتكم بالخضم على حساباتنا طرفكم بقيمة خطاب الضمان الدفعة المقدمة ليصبح مغطى بالكامل بدون أي اعتراض من جانبنا. كما نقر بتحملنا المسؤولية كاملة وكذا كافة الآثار والمخاطر التي قد تنشأ نتيجة قيام البنك بإصدار خطاب ضمان الدفعة المقدمة ساري المفعول دون استلام قيمة الدفعة المقدمة وذلك بدون أدنى مسؤولية أو إلتزام على البنك في هذا الصدد.

Letter of Guarantee Information

بيانات خطاب الضمان

المبلغ بالأرقام:

المبلغ بالأحرف:

لحسابنا/ بإسم:

إسم المستفيد:

عنوان المستفيد:

الغرض من الإصدار:

يسري مفعوله من:

**Valid until:

**We authorize you to renew and extend the validity of the issued letter of guarantee prior to its expiry date at beneficiaries' request or your discretion without any further consent to us and to debit our account with your commission and charges.

** ونصرح لكم بتجديد ومد صلاحية خطاب الضمان المصدر قبل حلول ميعاد إنتهائه في حالة رغبة المستفيدين أو رغبتكم دون الرجوع إلينا. كما نصرح لكم بالخضم على حسابنا طرفكم بكافة عمولاتكم ومصاريفكم في هذا الشأن.

L/G Coverage

غطاء خطاب الضمان

أخرى: ☐

تسهيل ممنوح
Approved Facility ☐

شهادات إدخار
C/D ☐

ودائع لأجل
T/D ☐

نقدي
Cash Cover ☐

In case of Guarantor other than LG Issuer

في حالة وجود ضامن بخلاف طالب إصدار خطاب الضمان

I the undersigned hereby agree to cover full / part of the subject LG using the above mentioned coverage owned by me to issue the required Letter of Guarantee in the name of:

We also declare that we accept the issuance terms and conditions stated at the back of this application and in accordance with the above mentioned data.

Guarantor A/C:

Guarantor Signature:

أقر أنا الموقع أدناه بأني موافق على إستخدام الغطاء المذكور بالبند أعلاه والخاص بي وذلك لتغطية كل/ جزء من قيمة خطاب الضمان المطلوب إصداره من السادة:

كما نقر بأننا قبلنا الأحكام والشروط الخاصة بطلب إصدار خطاب الضمان الموضحة خلف هذا النموذج والبيانات المذكورة بعاليه.

رقم حساب الضامن:

توقيع الضامن:

Customer Declaration

إقرار خاص بالعميل

We the undersigned hereby declare that we accept the issuance terms and conditions stated at the back of this application and in accordance with the above mentioned data.

Customer Name:

Account Number:

Customer Signature:

نقر نحن الموقعين أدناه بأننا قبلنا الأحكام والشروط الخاصة بطلب إصدار خطاب الضمان الموضحة خلف هذا النموذج والبيانات المذكورة بعاليه.

إسم العميل:

رقم الحساب:

توقيع العميل:



طلب إصدار خطاب ضمان
Application For A Letter Of Guarantee (L/G)

Terms & Conditions for LG Issuance Application

It is understood that we shall remain entirely responsible to you and hereby indemnify you (CIB) against all consequences whatsoever direct or indirect resulting from the issuance of the Letter of Guarantee (L/G) in question and will pay to you on your first demand (or you may debit our accounts with you) all amounts (including return) that may at any time be paid by you under the L/G and the amount of any connection therewith.

It is also agreed that you shall be under no obligation to advise us in advance or previously obtain our consent before making any such payments or disbursements as aforesaid and we hereby irrevocably renounce any right to question or oppose your making any such payments or disbursements either before they are made at the time of payment or subsequent thereto.

We authorize you to immediately block our accounts with an amount equal to 105% of the letter of Guarantee (LG) amount which you have issued at our request (in case of cash cover and/or 110% in case the LG is secured by certificates of deposit and/or time deposits), or as per the margin stated in the approved facility you granted to us and in addition you will have the right at any time and without further advice to debit our accounts with all payments which you may make in connection to the Guarantee. Also we authorize you - when ever required by the bank for any reason - to debit our account(s) with LG amount now or at any time prior to its return to you or before its cancellation & to keep such amount as collateral to cover our obligations towards you in respect of such LG until our existing & potential obligations are completely ended.

It is agreed upon that any amount, bills, securities, merchandise or any other funds you have in possession for us at present or in the future of which you will hold, shall be considered as pledged in your favor as a guarantee of the Letter of Guarantee issued by you at our request.

You are further hereby authorized to debit our accounts immediately with your due commission and charges at the time of issuance or amending the LG and we fully understand that such commissions and charges will be entitled to you even if the LG returned to you for cancellation before its expiration date.

In Case Of Foreign LG (Overseas Beneficiary)

We, the signatories of this LG issuance application hereby accept and abide issuance of the required Letter of guarantee in accordance with the laws jurisdictions and regulations applicable at your correspondent's country or at issuer bank's country and without any responsibility or obligation on your bank and we totally agree and accept to liquidate and pay all or part of the value of the letter of guarantee upon your receipt of your correspondent claim (Advising/Conforming/Issuing the foreign LG) on their first demand provided that it is fully complied with the terms and conditions of the letter of guarantee and without any objection on our part to refuse or to use any legal right to stop the liquidation and payment.

We hereby authorize you to change the correspondent bank required from our side at your discretion without referring to us.

We authorize you to debit our account in foreign currency held with you by any amount claimed, and in case of insufficient balance, we undertake to cover our account immediately with the required claimed amount, we accept to bear all yours as well as your correspondent Bank commissions and charges (unless the text of the LG issuance request stated otherwise) without any objection on our part & we authorize you to debit our account held with you by any commissions or expenses resulting from our request to abide the LG to any law other than the law of the LG issuer's country and we accept to abide the LG issued by you as well as the counter guarantee issued by your correspondent by the requested law without any liability or obligation on your bank and we accept to bear all expenses and commissions that may be borne by your bank as a result of this procedure in the case of entering into any disputes.

We undertake that our commitment will remain in force for a period ranging from 15 to 30 days after the Letter of Guarantee expiration date due to the mailing time purposes. kindly deliver the original guarantee as soon as LG is issued by your Correspondent To:

رقم حساب الضامن: Guarantor Account Number:

توقيع الضامن: Guarantor Signature:

إسم العميل: Customer Name:

رقم الحساب: Account Number:

توقيع العميل: Customer Signature:

الشروط والأحكام الخاصة بطلب إصدار خطاب الضمان

ومن المتفق عليه أننا نلتزم بأن نعوضكم عن جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التي قد تنجم عن إصدار خطاب الضمان هذا، وبأن ندفع لكم عند أول طلب، كما أن لكم أن تخصموا من حساباتنا لديكم جميع المبالغ (بما فيها العوائد) التي تدفعونها بسبب خطاب الضمان والمدفوعات والمصاريف التي قد تؤدونها بسبب ذلك.

ومن المتفق عليه كذلك أنكم غير ملزمين بإخطارنا مقدماً أو الحصول على موافقتنا السابقة قبل أدائكم أية مدفوعات مما سبق ذكره. ونبين بمقتضى هذا تنازلاً غير قابل للإلغاء عن أي حق لنا في الاعتراض على مثل تلك المدفوعات قبل أدائها أو بعده.

ونرخص لكم بمقتضى هذا أن تجمدوا فوراً جزء من حساباتنا بما يعادل مبلغ ١٠٥٪ من قيمة خطاب الضمان الذي أصدرتموه بناءً على تعليماتنا (في حالة غطاء نقدي و/أو ١١٠٪ في حالة أن خطاب الضمان مضمون بشهادات إيداع و/أو ودائع) أو طبقاً إلى الهامش المنصوص عليه في الموافقة الإئتمانية الممنوحة لنا. كما أن لكم فوق ذلك أن تخصموا من حساباتنا في أي وقت ودون أي إخطار جميع المبالغ التي تدفعونها بصدد ذلك الضمان. ك ما نرخص لكم - إذا إرتأيتكم ذلك لأي سبب - في أن تخصموا من حساباتنا طرفكم مبلغ خطاب الضمان فوراً أو في أي وقت قبل إعادته إليكم أو قبل إلغائه وأن تحتفظوا بهذا المبلغ كضمان لتغطية التزاماتنا نحوكم في شأن هذا الضمان إلى أن تنتهي التزاماتنا القائمة واللاحتمالية تماماً.

ومن المتفق عليه أن أية مبالغ أو أوراق أو مستندات أو أوراق مالية أو بضائع أو أموال أخرى تحوزونها في الوقت الحاضر أو قد تحوزونها في المستقبل لحسابنا تعتبر بمقتضى هذا مرهونة رهناً حيازياً لصالح البنك ضمناً للمبلغ الصادر به خطاب الضمان بناءً على تعليماتنا.

ونرخص لكم كذلك بأن تخصموا من حساباتنا فوراً قيمة عمولاتكم ومصاريفكم المستحقة لكم وقت إصداركم لخطاب الضمان المطلوب أو العمولات والمصاريف الناتجة عن أي تعديلات مستقبلية على الضمان. كما أننا نؤكد على علمنا بأن تلك العمولات والمصاريف تظل من حق البنك في حالة عدم إستعمال أو إعادة خطاب الضمان قبل إنتهاء أجله.

في حالة خطابات الضمان الخارجية (مستفيد خارجي)

نقر نحن الموقعين على طلب إصدار خطاب الضمان هذا بأننا نقبل إصدار خطاب الضمان المطلوب طبقاً للإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى بلد مراسلكم أو بلد مصدر الضمان. وذلك بدون أدنى مسئولية أو إلتزام على مصرفكم مع موافقتنا على تسهيل ودفع كل أو جزء من قيمة خطاب الضمان هذا عند أول مطالبة ترد إليكم من البنك المراسل (مبلغ / معزز / مصدر خطاب الضمان الخارجي) شريطة أن تكون مطابقة تماماً لشروط خطاب الضمان وبدون أي إعتراض من جانبنا في رفض أو إستخدام أي حق قانوني لإيقاف التسهيل والدفع.

كما نصرح لكم بتغيير البنك المراسل المطلوب من جانبنا وفقاً لما يترأى لكم دون الرجوع إلينا.

كما نصرح لكم بسداد القيمة المطلوبة خصماً من حساباتنا طرفكم بالعملة الأجنبية كما نتعهد بتغذية حساباتنا فوراً بالعملة الأجنبية طرفكم في حالة عدم سماح رصيد حسابنا طرفكم. كما نوافق على تحمل كافة العمولات والمصاريف الخاصة بكم وكذا بمراسلكم (إلا إذا نص طلب الإصدار على خلاف ذلك) بدون أي إعتراض من جانبنا. كما نصرح لكم بالخصم من حساباتنا طرفكم بأي عمولات أو مصاريف ناتجة عن طلب إخضاع خطاب الضمان لقانون آخر خلاف قانون مصدر خطاب الضمان وأنها نوافق على أن يكون خطاب الضمان المصدر منكم وكذلك خطاب الضمان المقابل له والمصدر من مراسلكم خاضعين لذلك القانون وذلك بدون أدنى مسئولية أو إلتزام على مصرفكم ونتعهد بتحملنا لكافة المصاريف والعمولات التي قد يتحملها مصرفكم نتيجة لهذا الإجراء في حالة الدخول في أية منازعات.

نتعهد أن يظل إلتزامنا سارياً لمدة تتراوح من ١٥ إلى ٣٠ يوم بعد تاريخ إنتهاء سريان خطاب الضمان والتي تمثل فترة للمراسلات البريدية. كما يرجى التكرم بتسليم أصل الضمان فور إصداره من قبل مراسلكم إلى:



طلب إصدار خطاب ضمان
Application For A Letter Of Guarantee (L/G)

Declaration

اقرار

With reference to the request/contract of submitted to/entered into with your Bank in this regard.

We, the undersigned, hereby declare our final and irrevocable declaration of the following:

- 1- Our complete knowledge, awareness and acceptance of the fees, expenses, commissions and interest list as applied at the Bank on all of the products and services provided to us, and that the said list is announced at all of the Bank's branches and communication channels including the Bank's official website. Furthermore, we hereby declare the Bank's right to amend the said list periodically without reverting to us for any approvals.
- 2- In case we wish to cancel the usage of the Bank's product or service, subject of the above-mentioned request, we are obliged to head to the nearest branch and/or contact the Bank's call center to inquire for the applied fees and discounts from the Bank's side (if any) without any liability or responsibility on the Bank's part.
- 3- In case of our failure to comply with any of the terms and conditions agreed on with the Bank relevant to the execution of the above-mentioned request/contract (including the payment of any amounts due to the Bank), we hereby declare the Bank's right – at its sole discretion- to take all the necessary procedures that the Bank deems fit in order to safeguard its rights against us at any point of delay, including the Bank's right to debit any of our accounts held at the Bank with all fees, expenses, interests, and commissions that may be due to the Bank in this regard without notifying us and/or without our prior written approval.
- 4- Our complete knowledge and awareness by the applied complaints mechanism at the Bank through the printed flyers available at the Bank's Branches, emails, or call center. Furthermore, we hereby declare that in case we have any complaints, we are obliged to revert back to the Bank in this regard first, and we shall not submit any complaints at Central Bank of Egypt (CBE) unless we did not receive any replies from the Bank's side within the agreed on time frame and through the agreed on methods, as announced to the customers from the Bank's side.

إشارة إلى الطلب / عقد المتعلق بـ المقدم إلى / المبرم مع مصرفكم في هذا الشأن.

فإننا نقر نحن الموقعين ادناه اقرار نهائيا غير قابل للإلغاء بالآتي:

- 1- بعلما و قبولنا بلاثحة التعريفات والمصروفات والعمولات والخصومات والعوائد المطبقة من قبل البنك على المنتجات والخدمة التي يقدمها لنا وأنها معلنة لدي كافة فروع وقنوات الاتصال بالبنك بما فيها الموقع الالكتروني الرسمي للبنك، كما نقر بأحقية البنك في تعديل تلك اللائحة بشكل دوري دون الحاجة الي الحصول على موافقتنا المسبقة.
- 2- انه في حال رغبتنا بإلغاء طلب المنتج / الخدمة المصرفية موضوع العقد التي لم يتم تفعيلها، فإننا نلتزم بالتوجه الي أقرب فرع و/أو الاتصال بمركز اتصال العملاء الخاص بمصرفكم للاستعلام عن المصروفات والخصومات المطبقة من قبل البنك في هذه الحالة (ان وجدت) وذلك دون ادني مسؤولية او التزام على مصرفنا في هذا الشأن.
- 3- انه في حال عدم التزامنا باي من الشروط والتعهدات المتفق عليها مع مصرفكم بمناسبة تنفيذ الطلب / العقد المشار اليه اعلاه (يما فيها عدم سداد المبالغ المستحقة علينا لصالح البنك)، فانه يجوز للبنك - وفقا لإرادته المنفردة - اتخاذ كافة الاجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوقه وما يترتب على ذلك من احقية البنك في خصم كافة الرسوم والمصروفات والعوائد والعمولات التي قد تستحق لمصرفكم في هذا الشأن من اي من حساباتنا المفتوحة طرفكم دون الحاجة للحصول على موافقتنا المسبقة او اخطارنا بذلك.
- 4- نقر بعلما بألية تقديم الشكاوى المتبعة لدي مصرفكم وذلك من خلال المطبوعات المتوافرة بفروع البنك او رسائل البريد الالكتروني او مركز الاتصال بالعملاء الخاص بالبنك، كما نقر بالتزامنا في حال وجود شكوى بالرجوع الي مصرفنا اولاً وعدم تقديم الشكاوى مباشرة الي البنك المركزي المصري الا في حالة عدم الرد من جانب البنك خلال المدة وبالطريقة المتفق عليها والمعلنة للعملاء من جانب البنك.

Name:

ID number:

Signature:

Date: / /

الإسم:

بطاقة الرقم القومي:

التوقيع:

التاريخ: / /

